

1501690-17.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501690-17.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501690-17.2021.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234594/2021 - DISE-DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 19905396 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 320/21/102 - DISE-DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2234594 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

VISTOS.

LUCIANO FAUSTINO DA SILVA, já qualificado, foi denunciado como incurso no art.33 "caput" da lei 11.343/06.

Apresentada a defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.94 ss.) e laudo de exame químico toxicológico (fls.104 ss.).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas comuns e o réu foi interrogado (fls.187/.188 ss.) e as partes se manifestaram em alegações finais (fls.188 e fls.189 ss.).

É o relatório.

DECIDO.

Em que pesem as ponderações da ilustre e combativa dra. Defensora a ação penal é procedente.

As testemunhas ouvidas em juízo, policiais civis, confirmaram os fatos narrados na denúncia.

Segundo seus relatos, o local já é conhecido ponto de venda de entorpecentes; no dia dos fatos foram até lá visando o combate ao narcotráfico quando viram o réu sozinho com uma sacola na mão; procederam a abordagem e o réu tentou livrar-se das drogas e jogou a sacola no chão; contudo, a sacola foi apreendida e as drogas estavam dentro dela. Em dos bolsos do réu foi encontrada a quantia aproximada de R\$ 80,00. O réu confessou os fatos informalmente. O policial Carlos Alexandre disse que havia abordado o réu alguns meses antes da ocorrência no mesmo local, também por tráfico de drogas.

A testemunha de defesa ouvida, amiga e vizinha do réu, disse que viu quando ele estava algemado; não viu nenhuma sacola com ele; disse que o réu estava construindo uma moradia ali perto e sempre passava por lá para conversar com o irmão dela. Nunca soube de nada que pudesse desabona-lo e nunca soube de nenhum envolvimento dele com o tráfico de drogas. Informou que o réu trabalhava e tem uma filha.

O réu, na fase policial, confessou o crime e disse que estava vendendo drogas por necessidade financeira. Já em juízo, negou os fatos e disse que estava construindo uma casa ali perto e tinha que passar pela comunidade e por aquele local, que de fato é um ponto de venda de drogas; disse que estava passando por ali quando foi abordado pelos policiais; negou que tivesse drogas consigo. Disse que em abril de 2021 também foi detido naquele local acusado da prática de tráfico de drogas, mas que também estava apenas passando pelo local. Tem uma filha, a qual reside com a mãe em Bauru, tem uma namorada que reside naquela comunidade e sempre trabalhou. Usou maconha na adolescência.

Portanto, não obstante a versão do réu em juízo, não restam dúvidas quanto à autoria. O réu foi localizado em local já conhecido por ser ponto de tráfico de entorpecentes. Foi percebido pelos policiais que ele tinha consigo uma sacola na qual foram encontrados os entorpecentes e ele tinha dinheiro em seu bolso e confessou os fatos informalmente.

A testemunha de defesa na verdade não presenciou os fatos e apenas informou que o réu estaria construindo nas proximidades e que costumava passar por ali o que, por si só, não tem o condão de infirmar a prova produzida.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266).

A materialidade vem evidenciada pelo laudo químico toxicológico de fls.104 ss. e pelos demais autos de apreensão juntados aos autos.

O fato do réu ser eventualmente usuário de drogas é irrelevante no caso.

De fato, há de se ponderar que a condição de dependente não exclui, por si só, a

condição de traficante, sendo possível a coexistência das características de traficante e viciado. Neste sentido farta jurisprudência (RT 736/712; RJTJSP 101/498; 84/382; RJTJSR 179/152).

O réu já possui passagem criminal, igualmente por tráfico de drogas e inclusive foi detido por um dos policiais que participou da presente ocorrência, exatamente no mesmo local, demonstrando ser indivíduo seriamente comprometido com a criminalidade, principalmente com o envolvimento com drogas. Em assim sendo, considerando-se a sua vida pregressa e sua evidente inclinação para o crime, nos termos do que dispõe o art.59 do Código Penal, deixo de fixar a pena no seu mínimo legal e fixo-a em 06 anos de reclusão, que deverão ser cumpridos inicialmente em regime fechado, a teor do art.33º § 3º do Código Penal.

Deixo de diminuir a pena nos termos do que dispõe o art.33§4º da lei 11.343/06, visto que o réu não preenche os requisitos necessários. É evidente que faz parte de organização criminosa. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode ser dissociada da atividade de uma organização criminosa. Ora, há sempre a grande organização criminosa que adquire e distribui a droga, que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores.

O réu não poderia agir sozinho, dissociado de uma rede muito bem organizada e articulada.

Alias, neste sentido a Jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EXASPERADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 4. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado, de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. 5. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em razão da dedicação do paciente a atividades criminosas, que restou evidenciada pelas circunstâncias da apreensão, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. (...) (STJ. HC 427339 RJ 2017/0313649-4. T5 - QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julg. 27/08/2018. DJe 08/03/2018) Grifos não contidos no original.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DROGA DE ALTOR PODER DESTRUTIVO E QUANTIDADE RAZOÁVEL. BENESSE NÃO APLICADA. (...) 3. A natureza da substância entorpecente de alto poder destrutivo e a relevante quantidade psicotrópicos apreendida obstam a incidência da minorante do tráfico privilegiado. (TJ-AM. 00004617220178045600 AM 0000461-72.2017.8.04.5600. Primeira Câmara Criminal. Rel. Carla Maria Santos dos Reis. Julg. 14/05/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA (COCAÍNA) - 2. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PRECEDENTES DO STF E STJ - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, PARA UM DIVERSO DO FECHADO - NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDEM A MODIFICAÇÃO - ENUNCIADO Nº. 47 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 2. Sendo constatada considerável quantidade de droga apreendida, e tendo o magistrado sentenciante se utilizado desses vetores para não aplicar o tráfico privilegiado, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06. Precedentes do STF e STJ. (TJ-MT. Ap

18857/2018. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Terceira Câmara Criminal. Julg. em 12/09/2018. Pub. no DJE 21/09/2018) Grifos não contidos no original.

HABEAS CORPUS Nº 495.838 - MS (2019/0059322-5) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ADVOGADOS :
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANDRA REGINA SANTOS DE
VASCONCELOS - MS004313 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL PACIENTE : ANTONIO MARCIO AVELINO (PRESO) EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE
EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso
concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código
Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga
apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base,
inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A
teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime
de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se
dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta
de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores
decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais
circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até
mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do
agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do
que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do
tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16
quilos de maconha, elemento Documento: 1840691 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 25/06/2019 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça apto a
justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06,
pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V -
Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição
demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros
Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Brasília
(DF), 18 de junho de 2019(Data do Julgamento) Ministro Felix Fischer Relator

O réu pode ser considerado pessoa pobre na acepção jurídica do termo, assim, fixo-lhe a pena pecuniária em 500 dias-multa, no mínimo legal.

Praticou ele crime grave, daqueles que causam intranquilidade e comoção social, equiparado ao hediondo, dos mais reprováveis e foi preso pela mesmo delito quatro meses antes dos fatos, motivos pelos quais persistem os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal, não fazendo ele jus à liberdade provisória.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno LUCIANO FAUSTINO DA SILVA, já qualificado, a 06 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art.33 "caput" da lei 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lancem o seu nome no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA